令和４年度　試 験 問 題　（午後の部）

注　　意

⑴　別に配布した答案用紙の該当欄に、試験問題裏表紙の記入例に従って、受験地、受験番号及び氏名を必ず記入してください。多肢択一式答案用紙に受験地及び受験番号をマークするに当たっては、数字の位を間違えないようにしてください。

⑵　試験時間は、３時間です。

⑶　試験問題は、多肢択一式問題（第１問から第35問まで）と記述式問題（第36問及び第37問）から成り、配点は、多肢択一式が105点満点、記述式が70点満点です。

⑷　**多肢択一式問題の解答**は、多肢択一式答案用紙の解答欄の正解と思われるものの番号の枠内をマーク記入例に従い、濃く塗りつぶす方法でマークしてください。解答欄へのマークは、各問につき１か所だけにしてください。二つ以上の箇所にマークがされている欄の解答は、無効とします。解答を訂正する場合には、プラスチック製消しゴムで完全に消してから、マークし直してください。答案用紙への記入に当たっては、**鉛筆**（**Ｂ**又は**ＨＢ**）を使用してください。該当欄の枠内をマークしていない解答及び**鉛筆**を使用していない解答は、無効とします。

⑸　**記述式問題の解答**は、所定の答案用紙に記入してください。答案用紙への記入に当たっては、黒インクの**万年筆**又は**ボールペン**（ただし、インクが消せるものを除きます。）を使用してください。所定の答案用紙以外の用紙に記入した解答及び上記万年筆又はボールペン以外の筆記具（鉛筆等）によって記入した解答は、その部分につき無効とします。答案用紙の受験地、受験番号及び氏名欄以外の箇所に、特定の氏名等を記入したものは、無効とします。

　また、答案用紙の筆記可能線（答案用紙の外枠の二重線）を越えて筆記をした場合は、当該筆記可能線を越えた部分については、採点されません。

⑹　答案用紙に受験地、受験番号及び氏名を記入しなかった場合は、採点されません（試験時間終了後、これらを記入することは、認められません。）。

⑺　答案用紙は、汚したり、折り曲げたりしないでください。また、書き損じをしても、補充しません。

⑻　試験問題のホチキスを外したり、試験問題のページを切り取る等の行為は、認められません。

⑼　試験時間中、不正行為があったときは、その答案は、無効なものとして扱われます。

⑽　試験問題に関する質問には、一切お答えいたしません。

⑾　試験問題は、試験時間終了後、持ち帰ることができます。

第１問　訴訟告知に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。

イ　当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。

ウ　訴訟告知を受けた者は、訴訟告知をした当事者に対し、訴訟告知の書面を受領したときから相当の期間内に訴訟に参加するか否かを回答する義務を負わない。

エ　訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。

オ　一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第２問　訴訟記録の閲覧等に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　和解調書については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。

イ　公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。

ウ　利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。

エ　訴訟記録の閲覧の請求を拒絶した裁判所書記官の処分に対しては、即時抗告をすることができる。

オ　判決書については、当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が当該秘密が記載された部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合であっても、当該秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることはできない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第３問　訴えの利益に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　訴え提起前の協議において被告が既に履行期にある請求権の存在を認め、訴え提起後もこれを争わないことが明らかなときは、その請求権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。

イ　甲土地が原告の所有であることの確認を求める本訴に対し、甲土地が被告の所有であることを前提としてその所有権に基づき甲土地の返還を求める反訴が提起された場合において、所有権確認を求める本訴には、訴えの利益が認められない。

ウ　現に生存している遺言者が提起した遺言無効確認の訴えには、訴えの利益が認められない。

エ　債権者がその債権について執行証書を所持している場合において、同一の債権に係る給付の訴えには、訴えの利益が認められない。

オ　将来の給付を求める訴えには、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、訴えの利益が認められる。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第４問　当事者の出頭に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　裁判所は、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、当事者双方の同意があるときは、音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。

イ　証拠調べは、当事者双方が期日に出頭しない場合においても、することができる。

ウ　裁判所は、当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、その当事者の勾引を命ずることができる。

エ　当事者双方が、連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

オ　判決の言渡しは、当事者の一方又は双方が在廷しない場合には、することができない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第5問　控訴に関する次のアからオまでの記述のうち、**判例の趣旨に照らし正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　控訴をする権利は、第一審裁判所が判決を言い渡す前にあらかじめ放棄することができる。

イ　第一審判決が判決書の原本に基づいて言い渡されたときは、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

ウ　主位的請求を棄却し予備的請求を認容した第一審判決に対し、被告のみが控訴し、原告が控訴も附帯控訴もしないときは、予備的請求に対する第一審判決の当否のみが控訴審の審判の対象となる。

エ　被控訴人は、既に自らの控訴期間が経過しているとき又は既に控訴をする権利を放棄しているときは、控訴審の口頭弁論の終結前であっても、附帯控訴をすることができない。

オ　第一審裁判所が、100万円の貸金返還請求について、60万円の限度で一部認容する判決をした場合には、原告が請求棄却部分のうち20万円の部分についてのみ控訴したときであっても、控訴審裁判所は、原判決を取り消して100万円全額について請求を認容することができる。

1　アエ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イエ　　5　ウオ

第６問　民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。

イ　占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。

ウ　仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

エ　仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前であっても、することができる。

オ　裁判所が保全命令を発した後、債権者が本案の訴えを提起しないときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、２週間以上の相当と認める一定の期間を定めた上で、その期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第７問　執行文に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対しては、執行異議を申し立てることができる。

イ　仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。

ウ　執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。

エ　土地の所有者Ａが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているＢに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にＡがＣに対してその土地を譲渡したときは、Ｃは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立てることができる。

オ　債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することができる。

１　アウ　　２　アオ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウエ

第8問　司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　司法書士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとする場合には、現に所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に対し、所属する司法書士会の変更の登録の申請をしなければならない。

イ　司法書士法に基づく業務の停止の処分を受けた司法書士は、当該業務の停止の期間が経過した日から3年を経過するまでの間、司法書士法人の社員となることができない。

ウ　司法書士となる資格を有する者が、司法書士名簿への登録の申請をした場合に、その申請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

エ　司法書士法人は、定款に別段の定めがない場合には、総社員の同意がなければ定款の変更をすることができない。

オ　司法書士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員である社員を常駐させなければならない。

1　アイ　　2　アオ　　3　イエ　　4　ウエ　　5　ウオ

第９問　供託の申請手続に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　供託書に記載した有価証券の枚数については、訂正、加入又は削除をしてはならない。

イ　電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。

ウ　供託金の受入れを取り扱う供託所に対して供託書を送付して金銭の供託をする場合には、供託所から送付を受けた供託書正本と保管金払込書を日本銀行の本店、支店又は代理店に提出して供託金の納入をすることができる。

エ　同一の供託所に対して同時に数個の供託をする場合には、供託書の添付書類に内容が同一のものがあるときであっても、供託書ごとに当該添付書類を添付しなければならない。

オ　被供託者が法人であるときは、供託書の被供託者の住所氏名欄には、その名称、主たる事務所だけでなく、代表者の氏名をも記載しなければならない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　ウオ

第10問　弁済供託に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　建物の賃貸借における賃借人は、債務の本旨に従って賃料を賃貸人に提供し、賃料の受領と引換えに受取証書の交付を請求した場合において、賃貸人が賃料は受領しようとしたものの、受取証書の交付を拒んだときは、受領拒絶を原因とする弁済供託をすることができる。

イ　不法行為に基づく損害賠償債務について、債務者及び債権者の間で損害賠償の額に争いがあるために受領拒絶を原因とする弁済供託がされた場合において、被供託者が還付請求をするときは、損害賠償金の一部として受領する旨の留保を付すことはできない。

ウ　不法行為に基づく損害賠償債務の債務者は、損害賠償額に相当する額に履行の請求を受けた日から弁済の提供の日までの遅延損害金を加えた額をもって、弁済供託をすることができる。

エ　弁済供託の供託者が供託所に対して供託金取戻請求権を放棄する旨の意思表示をした場合には、これによって取戻請求権は消滅し、この放棄を撤回することができない。

オ　弁済供託が供託をすべき供託所以外の供託所に供託されている場合であっても、被供託者は、当該供託に係る供託金の還付を請求することができる。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第11問　執行供託に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　第三債務者は、金銭債権である給与に係る債権につき差押可能額の限度で差し押さえられた場合であっても、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

イ　金銭債権の一部に対する差押命令の送達後、配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けた第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

ウ　金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対して差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

エ　金銭債権が差し押さえられ、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託した後、その差押命令の申立てが取り下げられた場合には、債務者は、執行裁判所の支払委託に基づかずに直接供託金の払渡しの請求をすることができる。

オ　第三債務者は、滞納処分による差押えがされた金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けたときは、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第12問　権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、主登記によってされる。

イ　買戻しの特約の登記は、付記登記によってされる。

ウ　所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされる。

エ　所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。

オ　登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第13問　申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　地役権の設定の登記を申請する場合において、地役権者が複数名いるときは、地役権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。

イ　賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。

ウ　元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

エ　信託の登記と当該信託に係る所有権の移転の登記を同時に申請する場合には、受託者が複数名いるときであっても、受託者ごとの持分を当該所有権の移転の登記の申請情報の内容とすることを要しない。

オ　Ａ及びＢを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、連帯債務者ごとの負担割合を申請情報の内容としなければならない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第14問　次のアからオまでの記述のうち、**第１欄に掲げる登記を申請するときに第２欄に掲げる事項を当該登記の申請情報の内容とすることを要するもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

	第１欄	第２欄
ア	抵当権の被担保債権の一部譲渡を原因とするＡからＢへの抵当権の一部移転の登記をした後、Ｂが譲渡を受けた債権全部をＣに譲渡したことを原因とするＢからＣへの抵当権Ｂ持分の移転の登記	ＢがＣに譲渡した債権の額
イ	債権額が1000万アメリカ合衆国ドルと指定された債権を被担保債権とする抵当権の設定の登記	本邦通貨で表示した担保限度額
ウ	Ａ登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地の所有権を目的とする抵当権の設定の登記がされ、共同担保目録が作成された後、同一の債権の担保としてＢ登記所の管轄区域内にある丙土地の所有権を目的とする抵当権の追加設定の登記	Ａ登記所の共同担保目録の記号及び目録番号
エ	抵当権の登記名義人Ａの死亡による相続を原因とする相続人Ｂ及びＣへの抵当権の移転の登記	Ｂ及びＣの持分
オ	Ａ銀行を登記名義人とする抵当権の登記にＡ銀行の取扱店としてＢ支店を表示する抵当権の変更の登記	Ｂ支店を取扱店と指定した年月日

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第15問　登記の原因に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。

イ　Ａを抵当権者、Ｂを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、ＣとＡとの間で、ＣがＢと連帯してＢがＡに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるＣを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。

ウ　順位１番の抵当権の登記名義人と順位２番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。

エ　敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を「保存」とすることができる。

オ　Ａを抵当権者、Ｂを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者をＣと交替する更改がされたことによるＣを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第16問　不動産登記の添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　親権者が未成年者を代理して不動産登記の申請をする場合において、当該親権者の代理権限を証する情報として戸籍に記載した事項に関する証明書を提出するときは、当該証明書は、作成後３か月以内のものであることを要しない。

イ　法人が所有権の登記名義人である不動産について、当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成することができるときは、当該申請書には当該印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

ウ　書面を提出する方法により不動産登記の申請をした申請人は、申請書に添付した登記識別情報を記載した書面の原本の還付を請求することができる。

エ　Ａが所有権の登記名義人である甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をした後に、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合において、登記識別情報を提供するときは、Ａが分筆前の甲土地の所有権の登記名義人となった際に通知を受けた登記識別情報を提供しなければならない。

オ　国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記を官庁又は公署が単独で嘱託する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第17問　甲不動産の所有権の移転の登記（以下「本件登記」という。）の申請に際して申請人が登記義務者の登記識別情報を提供することができない場合における次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。なお、申請人はいずれも自然人とする。

ア　登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をする場合には、法令で定める期間内に当該登記義務者から本件登記の申請内容が真実である旨の申出がされた日が、本件登記の申請の受付日として記録される。

イ　委任による代理人によって本件登記の申請をする場合において、その権限を証する情報を記載した書面に申請人が本件登記の登記義務者であることを確認するために必要な公証人による認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときは、本件登記の申請情報を記載した書面に同内容の公証人による認証がされていなかったとしても、登記官は、当該登記義務者に対して事前通知をすることを要しない。

ウ　本件登記の申請代理人である司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることなく、本件登記の申請を却下しなければならない。

エ　甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者とする本件登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所の変更があった日から３か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨の通知をすることを要しない。

オ　本件登記の申請が書面を提出する方法により行われた場合において、登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法によって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出をすることはできない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第18問　不動産登記に関する代理人の権限又はその権限を証する情報（以下「代理権限証明情報」という。）についての次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　司法書士Ａが申請人を代理して所有権の移転の登記を申請した場合において、その申請書に添付した委任状にＡに当該登記申請の取下げの代理権がある旨の記載があるときは、Ａは、当該登記申請の取下げについて別途の代理権限証明情報を提供することなく、登記申請意思の撤回を理由として当該登記申請の取下げをすることができる。

イ　司法書士が申請人を代理して所有権の移転の登記を申請し、当該登記が完了した場合には、当該司法書士は、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていないときであっても、当該登記に係る登記識別情報の通知を受けることができる。

ウ　不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、代理権限証明情報を提供しなければならない。

エ　委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。

オ　司法書士が登記名義人を代理して登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、代理権限証明情報の提供を要しない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　エオ

第19問　登記原因についての第三者の許可、同意又は承諾を証する情報に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　地目が農地である土地に売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合において、当該売買の合意解除による当該所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。

イ　地目が農地である土地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたために買戻しによる所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

ウ　地目が農地である土地について財産分与に関する調停が成立したことにより「財産分与」を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。

エ　取締役会設置会社でない甲株式会社がその代表取締役Ａに対して甲株式会社が所有権の登記名義人である不動産を売却するに当たり甲株式会社の株主総会の承認を受けたことを証する情報を記載した株主総会議事録が書面によって作成されている場合において、当該売却による所有権の移転の登記を申請するときは、出席した取締役全員の記名押印がされた株主総会議事録及びその印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

オ　取締役会設置会社である甲株式会社の取締役がＡ、Ｂ及びＤ、代表取締役がＡ及びＢであり、取締役会設置会社である乙株式会社の取締役がＡ、Ｃ及びＤ、代表取締役がＡ及びＣである場合において、Ｂが甲株式会社を、Ｃが乙株式会社をそれぞれ代表して甲株式会社が所有権の登記名義人である不動産を乙株式会社に売却し、当該売却による所有権の移転の登記を申請するときは、いずれの会社についても当該取引について取締役会の承認を受けたことを証する情報を提供することを要しない。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第20問　不動産登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　司法書士Ａが、法人Ｂの唯一の代表者Ｃから法人Ｂを申請人とする登記申請の委任を受けた後、Ｃが法人Ｂの代表者を辞任し、新たに代表者Ｄが就任した場合には、Ａは、Ｄから改めて当該登記申請の委任を受けなければ、法人Ｂを代理して当該登記申請をすることができない。

イ　Ａに相続人のあることが明らかでないため相続財産管理人が選任された場合には、当該相続財産管理人は、Ａが所有権の登記名義人である不動産について「Ａ」から「亡Ａ相続財産」への所有権の移転の登記を申請することができる。

ウ　成年後見人Ａが、成年被後見人Ｂが所有権の登記名義人であり、Ｂの居住の用に供しない建物をＣとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。

エ　不動産の遺贈がされた場合において、遺言執行者があるときは、遺贈を受けた者は、遺言執行者と共同して、遺贈を原因とする当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

オ　令和４年１月１日に遺産の分割の方法の指定としてＡの遺産に属する甲不動産を共同相続人の１人であるＢに承継させる旨の遺言がされ、その後にＡが死亡した場合には、当該遺言に係る遺言執行者は、単独で、甲不動産について、ＡからＢへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

１　アイ　　２　アウ　　３　イエ　　４　ウオ　　５　エオ

第21問　平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。

イ　Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の2分の1の包括遺贈を受けたCとの遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。

ウ　Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡した場合には、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。

エ　Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。

オ　Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。

1　アイ　　2　アエ　　3　イウ　　4　ウオ　　5　エオ

第22問　地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　Ａが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Ｂが所有権の登記名義人である乙土地及びＣが所有権の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設定の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。

イ　Ａが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、Ｂが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地とし、Ｃが所有権の登記名義人である丙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記の申請は、することができる。

ウ　Ａが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、所有権の登記はないがＢを表題部所有者とする表題登記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない。

エ　地役権の設定の範囲を承役地の一部から全部に変更する登記の登録免許税の額は、承役地である土地１筆につき 1500 円である。

オ　甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地役権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第23問　次の対話は、不動産質権(根質権を除く。)と抵当権(根抵当権を除く。)の登記の登記事項に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

教授：　今日は、質権と抵当権の登記の登記事項の違いについて考えてみましょう。これからの質問では、不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定の登記をする事例を想定してください。

　質権又は抵当権がその目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になりますか。

学生：ア　質権の登記の登記事項にはなりませんが、抵当権の登記の登記事項になります。

教授：　貸金債権の利息に関する定めは登記事項になりますか。

学生：イ　質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。

教授：　貸金債権に付された条件は登記事項になりますか。

学生：ウ　質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。

教授：　貸金債権の弁済期の定めは登記事項になりますか。

学生：エ　質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。

教授：　質権又は抵当権について存続期間の定めは登記事項になりますか。

学生：オ　質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。

１　アイ　　２　アオ　　３　イエ　　４　ウエ　　５　ウオ

第24問　登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合における根抵当権に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、本問において、不動産登記法第92条に規定する民法第398条の8第1項の合意の登記を「指定根抵当権者の合意の登記」といい、民法第398条の8第2項の合意の登記を「指定債務者の合意の登記」という。

ア　根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後6か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後6か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。

イ　根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後6か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない。

ウ　根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。

エ　根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。

オ　根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その唯一の相続人Bへの相続を原因とする根抵当権の移転の登記がされた場合において、Bと根抵当権設定者Cとの間で指定根抵当権者の合意がされたときは、その後にCが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後6か月以内に指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。

(参考)

不動産登記法

第92条　民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。

民法

第398条の8　元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

2　元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

3・4　（略）

1　アウ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イエ　　5　エオ

第25問　抵当権又は根抵当権の仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア　土地の所有権を目的とする不動産登記法第105条第1号による根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、当該根抵当権の担保すべき元本が根抵当権者の請求により確定したときは、元本確定の仮登記を申請することができる。

イ　根抵当権の設定の登記のある土地についてする当該根抵当権の極度額増額の予約を原因とする不動産登記法第105条第2号による根抵当権の変更請求権保全の仮登記は、当該仮登記につき登記上の利害関係を有するAの承諾を証するAが作成した情報又はAに対抗することができる裁判があったことを証する情報の提供がない場合であっても、付記登記によってすることができる。

ウ　土地の所有権を目的として、乙区1番でAを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされ、乙区2番で不動産登記法第105条第1号によるBを登記名義人とする根抵当権の設定の仮登記がされている場合には、乙区1番の登記を順位2番とし、乙区2番の仮登記を順位1番とする順位の変更の登記を申請することはできない。

エ　Aが所有権の登記名義人である土地について、農地法所定の許可があったことを停止条件とする不動産登記法第105条第2号によるAからBへの条件付所有権移転仮登記がされている場合には、当該仮登記された条件付所有権を目的として、当該許可があったことを停止条件とする同号によるCを根抵当権者とする条件付根抵当権設定の仮登記を申請することができる。

オ　同一の登記所の管轄区域内にあり、いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地と乙土地について、それぞれBを根抵当権者とし、根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者及び極度額を同一とする根抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、仮登記の登記原因及びその日付が同一であったとしても、一の申請情報によって申請することはできない。

(参考)

不動産登記法

第105条　仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

一　第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

二　第３条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

1　アウ　　2　アオ　　3　イウ　　4　イエ　　5　エオ

第26問　Ａが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてＢを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記（以下「本件仮登記」という。）がされている場合において、次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　本件仮登記がされた後にＢが死亡し、その相続人がＣのみである場合において、Ｃが売買予約を解除したときは、Ｃは、ＢからＣへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。

イ　本件仮登記がされた後にＡからＣへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合であっても、Ｂは、Ａを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をすることができる。

ウ　本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びその日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、これらの申請は一の申請情報によってすることができる。

エ　Ｂが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。

オ　本件仮登記がされた後にＢの住所に変更があり、その後、Ｂが売買予約を解除した場合には、Ｂは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。

１　アウ　　２　アエ　　３　イウ　　４　イオ　　５　エオ

第27問　登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。

ア　遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。

イ　地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。

ウ　信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。

エ　死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。

オ　地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第28問　募集設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　発起人が創立総会の目的である設立時取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項を内容とする創立総会の議事録を添付して、設立の登記を申請することができる。

イ　創立総会において、定款に定められた株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する事項が不当であるとして、当該事項を削除する定款変更の決議をしたときは、本店の所在地における設立の登記の申請は、当該決議がされた創立総会の終結の日から２週間以内にしなければならない。

ウ　設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式１株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

エ　払込金のうち発起人の出資の履行部分については、金銭の保管に関する証明書に代えて、払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。

オ　発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第29問　株式に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株式の譲渡制限に関する定めの廃止による変更の登記の申請をする場合において、登記簿上、発行可能株式総数が発行済株式の総数の４倍を超えているときは、当該申請と併せて、発行可能株式総数が発行済株式の総数の４倍を超えない範囲とする発行可能株式総数又は発行済株式の総数を変更する登記の申請をしなければならない。

イ　会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、取得請求権付株式の取得と引換えにする当該他の種類の株式の発行による変更の登記の申請は、当該他の種類の株式の発行の日から２週間以内にしなければならない。

ウ　現に２以上の種類の株式を発行している種類株式発行会社が株式の併合をする場合には、株式の種類ごとに異なった株式の併合に係る併合比率でした株式の併合を内容とする株式の併合による変更の登記を申請することができる。

エ　現に２以上の種類の株式を発行している取締役会設置会社がそのうち１の種類の株式の分割をする場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議をした取締役会の議事録を添付して、当該発行可能株式総数の変更の登記を申請することができる。

オ　ある種類の株式について株式の内容を取得条項付株式とする定款変更による株式の内容の変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、当該種類株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第30問　株式会社(特例有限会社を除く。)の機関の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社法上の公開会社であって大会社ではない会社が、新たに会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記をする場合には、併せて監査役会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。

イ　会社法上の公開会社であって大会社である会社は、会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をすることができない。

ウ　取締役が２名以上ある取締役会設置会社でない会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、会社法第423条第１項に規定する取締役の損害賠償責任について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部を免除することができる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請をすることができる。

エ　取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある大会社ではない会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。

オ　取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしなければならない。

(参考)

会社法

第423条　取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

２～４　(略)

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第31問　次の対話は、会社の変更の登記等に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

教授：　会社の本店の登記について質問します。会社の本店の所在場所において、市町村の合併により、Ａ市がＢ市と名称を変更した場合には、会社は変更の登記の申請をする義務がありますか。

学生：ア　その場合、会社に変更の登記を申請する義務はありません。

教授：　商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店がＡ市Ｂ町一丁目１番１号である場合に、同一の所在場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式会社こう」の設立の登記を申請することはできますか。

学生：イ　他の会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記をすることができませんが、読み方が同一であっても表記が異なるときは同一の商号とはならないので、そのような登記を申請することもできます。

教授：　それでは、会社の商号の登記について質問します。会社はその商号中に「支部」という文字を使用し、「株式会社コウ東京支部」のような会社の商号の登記を申請することができますか。

学生：ウ　そのような会社の商号の登記を申請することはできません。

教授：　次は、会社の公告方法の登記についてお聞きします。公告方法を「官報に掲載してする」とする登記をしている株式会社が貸借対照表の電磁的開示の制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記を申請する場合には、何か添付書面が必要ですか。

学生：エ　委任による代理人が申請する場合の委任状のほか、代表者がそのウェブページのアドレスを決定した旨の証明書を添付する必要があります。

教授：　それでは、持分会社が貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることはできますか。

学生：オ　持分会社は貸借対照表を公告する義務はありませんが、貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることができます。

１　アイ　　２　アエ　　３　イオ　　４　ウエ　　５　ウオ

第32問　株式会社の組織再編の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**誤っているもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付する場合において、当該株式移転完全子会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、株式移転による設立の登記の申請書には、株式移転完全子会社が当該新株予約権付社債の社債権者に対して債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

イ　株式交付による株式交付親会社の変更の登記の申請書には、株式交付計画書を添付しなければならない。

ウ　株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該株式交換完全親会社の新株予約権を交付する場合は、株式交換完全子会社がする株式交換による新株予約権の変更の登記の申請書には、株式交換契約書を添付しなければならない。

エ　吸収合併に際して吸収合併消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部が公開会社でない吸収合併存続会社の譲渡制限株式である場合は、吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の特別支配会社であっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併契約を承認した吸収合併存続会社の株主総会の議事録を添付しなければならない。

オ　新設分割による変更の登記の申請は、新設分割設立会社を代表すべき者が新設分割会社を代表してしなければならない。

１　アイ　　２　アエ　　３　イウ　　４　ウオ　　５　エオ

第33問　解散した株式会社(特例有限会社を除く。)に係る登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　株主総会の決議により、会社を解散するとともに、最初の清算人１名を選任した場合は、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

イ　会社法上の公開会社でない監査役を置いている清算会社(解散の時に大会社であったものを除く。)が、全部の株式について株式譲渡制限の定めの廃止による変更の登記をするときは、監査役の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。

ウ　会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散した場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。

エ　休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた会社において、当該解散の時における取締役Ａが清算人となるときは、当該解散後に株主総会の決議により選任した清算人Ｂの就任の登記の前提として、当該解散の時における取締役Ａが清算人となった旨の登記の申請をしなければならない。

オ　清算会社が清算結了の登記の申請をする場合は、当該清算結了の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

１　アウ　　２　アエ　　３　イエ　　４　イオ　　５　ウオ

第34問　組織変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

イ　合名会社が組織変更をした場合において、債権者保護手続に係る公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によってしたときは、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。

ウ　合同会社が取締役会設置会社でない株式会社となる組織変更をした場合は、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

エ　合同会社が組織変更をした場合において、当該組織変更を無効とする判決が確定したときは、当該合同会社は、組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更前の会社についての回復の登記を申請しなければならない。

オ　株式会社が合資会社となる組織変更をした場合は、組織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。

１　アウ　　２　アオ　　３　イウ　　４　イエ　　５　エオ

第35問　一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、**正しいもの**の組合せは、後記１から５までのうち、どれか。

ア　一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人による認証を受けた定款を添付することを要しない。

イ　公益認定を受けた一般社団法人は、公益社団法人についての設立の登記及び一般社団法人についての解散の登記を申請しなければならない。

ウ　監事設置一般社団法人の設立の登記の申請書には、設立時理事及び設立時監事が一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査したことを証する書面を添付しなければならない。

エ　一般社団法人は、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をすることができない。

オ　２以上の一般社団法人が新設合併をした場合においては、新設合併消滅法人が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によりしたときであっても、知れている債権者がいない場合を除き、新設合併による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

１　アイ　　２　アオ　　３　イウ　　４　ウエ　　５　エオ

第36問　別紙１－１の登記がされている不動産（以下「甲土地」という。）、別紙１－２の登記がされている不動産（以下「乙建物」という。）、別紙１－３の登記がされている不動産（以下「丙土地」という。甲土地、乙建物及び丙土地を合わせて「本件不動産」という。）及び別紙１－４の登記がされている不動産（以下「丁土地」という。）について、司法書士法務朝男は、後記**【事実関係】**１から10までの事実を聴取し、確認した。

令和４年６月10日、司法書士法務朝男は、別紙２－５の登記原因を証する情報（以下「登記原因証明情報」という。）の起案をしたほか、当該聴取に係る関係当事者全員から後記**【事実関係】**１から10までの事実に基づいて行うべき本件不動産の登記の申請手続に必要な全ての書類を受領し、登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。併せて、司法書士法務朝男は、申請情報と併せて提供すべき登記識別情報を提供することができない者がいる場合には、資格者代理人による本人確認情報を作成及び提供することの依頼を受けた。同日、司法書士法務朝男は、以上の依頼に係る登記の申請を行った。

以上に基づき、後記の問１から問４までに答えなさい。

【事実関係】

１　中村英二は、平成26年２月３日に死亡した。別紙２－１は中村英二の法定相続情報一覧図の写し（抜粋）である。

２　中村登は、中村英二の子であり、令和２年７月１日に死亡した。別紙２－２は中村登の法定相続情報一覧図の写し（抜粋）である。また、別紙２－３は、中村登及びその妻である中村和子の戸籍の附票の写し（抜粋）である。

３　石川義子及び中村大介は、中村登及び中村和子の子である。

４　中村登は、中村英二の死亡により、その相続財産である乙建物の所有権を相続により取得した。

５　中村登の相続財産は、本件不動産のみである。

６　中村登は、生前に、甲土地について、別紙２－４のとおり適式な自筆証書遺言（以下「本件遺言」という。）をしていた。石川洋平は、本件遺言に係る遺贈を承認している。本件遺言について、遺言執行者は選任されていない。

７　中村和子、石川義子及び中村大介（以下これらの者を「中村登の相続人ら」という。）は、令和４年３月１日、乙建物及び丙土地について遺産分割協議を行った（以下、当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を「本件遺産分割協議書」という。）。その結果、中村大介が乙建物の所有権を単独で取得すること、中村和子が乙建物について配偶者

居住権(以下「本件配偶者居住権」という。)を取得すること、丙土地について中村和子が共有持分権２分の１、石川義子が共有持分権４分の１、中村大介が共有持分権４分の１を取得することが決められた。

なお、本件配偶者居住権に関する事実関係等は、別紙２－５の登記原因証明情報(抜粋)の「登記の原因となる事実又は法律行為」欄に記載されたとおりである。

8　別紙３－１は、株式会社いなば銀行の履歴事項一部証明書(抜粋)である。株式会社いなば銀行は、令和３年４月１日、株式会社みの銀行を吸収合併した。

9　株式会社いなば銀行は、令和４年４月４日、中村商事株式会社から、丙土地に設定された根抵当権の登記に係る根抵当権の被担保債権全額について弁済を受けたことから、別紙３－２の根抵当権解除証書を作成するとともに、中村登の相続人らに対して、当該根抵当権設定登記の抹消を申請するために必要な全ての書類を交付した。

10　司法書士法務朝男は、石川洋平から、丁土地に石川洋平の父である石川利夫が所有者として登記されており、令和３年２月５日に石川利夫が死亡したことから、石川利夫の唯一の相続人である石川洋平に対する相続を原因とする所有権の移転の登記をしたいとの相談を受けた。これに対し、司法書士法務朝男は、石川洋平に対し、当該登記をすることが相当でない可能性がある旨を告げるとともに、その理由を実体上の観点から説明し、丁土地について調査を行うことを勧めた。

〔事実関係に関する補足〕

1　登記申請に当たって法律上必要な手続は、申請日までに全てされている。なお、登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要する場合には、申請日までに、それぞれ当該第三者の許可、同意又は承諾を得ている。また、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を要する場合には、申請日までに、当該第三者の承諾を得ている。

2　**【事実関係】**は全て真実に合致しており、また、これらに基づく行為や司法書士法務朝男の説明内容は、全て適法である。

3　司法書士法務朝男は、複数の登記を申請する場合には、権利部(甲区)に関する登記を申請し、その後に権利部(乙区)に関する登記を申請する。また、司法書士法務朝男は、複数の登記を申請する場合には、申請件数及び登録免許税の額が最も少なくなるように登記を申請するものとする。

4　本件の関係当事者間には、**【事実関係】**及び各別紙に記載されている権利義務以外には、実体上の権利義務関係は存在しない。

5　甲土地は名古屋法務局春日井支局、乙建物は名古屋法務局、丙土地は名古屋法務局

名東出張所の管轄に属している。また、司法書士法務朝男は、いずれの登記の申請も、令和4年6月10日に管轄登記所に書面を提出する方法により行ったものとする。

なお、管轄登記所ごとに同じ内容の書類を提出する必要がある場合には、司法書士法務朝男は、必要な通数を関係当事者から交付を受けたものとする。

6　司法書士法務朝男は、いずれの登記申請においても、判決による登記申請及び債権者代位による登記申請を行っていない。

7　令和4年1月1日現在の甲土地の課税標準の額は775万8304円、乙建物の課税標準の額は、344万8067円、丙土地の課税標準の額は996万6706円である。

問1　司法書士法務朝男が**甲土地について**令和4年6月10日に申請した登記の申請情報の内容のうち、登記の目的、登記記録の「権利者その他の事項」欄に記録される情報及び申請人（以下「申請事項等」という。）、添付情報及び登録免許税額を、司法書士法務朝男が申請した登記の順に従って、第36問答案用紙の第1欄(1)から(3)までの各欄に記載しなさい。

なお、**中村登の相続人らの一部の者を申請人とすることも、全員を申請人とすることもできる登記申請については、中村登の相続人ら全員を申請人とすること。**

問2　司法書士法務朝男が**乙建物について**令和4年6月10日に申請した登記の申請情報の内容のうち、登記の目的、申請事項等、添付情報及び登録免許税額を、司法書士法務朝男が申請した登記の順に従って、第36問答案用紙の第2欄(1)から(3)までの各欄に記載しなさい。

問3　司法書士法務朝男が**丙土地について**令和4年6月10日に申請した登記の申請情報の内容のうち、登記の目的、申請事項等、添付情報及び登録免許税額を、司法書士法務朝男が申請した登記の順に従って、第36問答案用紙の第3欄(1)から(3)までの各欄に記載しなさい。

なお、**中村登の相続人らの一部の者を申請人とすることも、全員を申請人とすることもできる登記申請については、中村登の相続人ら全員を申請人とすること。**

問4　事実関係10の下線部で司法書士法務朝男が石川洋平に対して行った説明の内容を第36問答案用紙の第4欄に記載しなさい。

（答案作成に当たっての注意事項）

1　第36問答案用紙の第1欄から第3欄までの申請事項等欄の「上記以外の申請事項等」欄に解答を記載するに当たっては、次の要領で行うこと。

⑴　「上記以外の申請事項等」欄には、登記記録の「権利者その他の事項」欄に記録される情報のうち登記原因及びその日付を除いた情報並びに申請人を記載する。

⑵　申請人について、「権利者」、「義務者」、「申請人」、「所有者」、「抵当権者」、「（被承継者）」等の表示も記載する。

⑶　申請人について、住所又は本店所在地、代表機関の資格及び氏名並びに会社法人等番号は、記載することを要しない。

⑷　登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他の法令の規定により登記の申請をする場合において、申請人が登記識別情報又は登記済証を提供することができないときは、当該登記識別情報又は登記済証を添付することができない理由を記載する。

⑸　申請人が法令に掲げる者のいずれであるかを申請情報の内容とすべきときは、「民法423条1項」の振り合いで、当該法令を記載する。

2　第36問答案用紙の第1欄から第3欄までの添付情報欄に解答を記載するに当たっては、次の要領で行うこと。

⑴　添付情報の解答は、その登記の申請に必要な添付情報を後記**【添付情報一覧】**から選択し、その記号（アからトまで）を記載する。

⑵　法令の規定により添付を省略することができる情報及び提供されたものとみなされる情報についても、後記**【添付情報一覧】**から選択し、その記号（アからトまで）を記載する。

⑶　後記**【添付情報一覧】**のアからトまでに掲げられた情報以外の情報（登記の申請に関する委任状等）は、記載することを要しない。

⑷　後記**【添付情報一覧】**のカに掲げられた本件遺産分割協議書（相続人全員の印鑑に関する証明書が添付されているもの）は、配偶者居住権に関する登記の登記原因証明情報としては使用しないものとする。

⑸　後記**【添付情報一覧】**のソからチまでに掲げられた印鑑に関する証明書は、登記名義人となる者の住所を証する情報としては使用しないものとする。

⑹　後記**【添付情報一覧】**のテ又はトの一方又は双方を記載するときは、それぞれの記号の後に続けて、テ又はトの括弧書きの「（何某のもの）」に当該情報の作成者の氏名又は名称を補い、「テ（株式会社いなば銀行のもの）」の要領で記載する。

⑺　**【添付情報一覧】**に掲げられた添付情報のうち、発行日、作成日等の日付が明示されておらず、かつ、登記の申請に際して有効期限の定めがあるものは、登記の申請時において、全て有効期限内であるものとする。

3　第36問答案用紙の第1欄から第3欄までの各項目の欄に申請すべき登記の申請情報等の内容を記載するに当たり、記載すべき情報等がない場合には、その欄に「なし」と記載すること。

4　申請すべき登記がない場合には、第36問答案用紙の第1欄から第3欄までの**登記の目的欄**に「登記不要」と記載すること。

5　別紙は、いずれも、実際の様式と異なる。また、別紙には記載内容の一部が省略されているものがあり、別紙を含め登記の申請に必要な添付情報は、いずれも**【事実関係】**に沿う形で、法律上適式に作成されているものとする。

6　数字を記載する場合には、算用数字を使用すること。

7　登録免許税が免除され、又は軽減される場合には、その根拠となる法令の条項を登録免許税額欄に登録免許税額(非課税である場合は、その旨)とともに記載する。

なお、登録免許税額の算出について、登録免許税法以外の法令による税の減免の規定の適用はないものとする。

8　第36問答案用紙の**各欄に記載する文字は字画を明確にし、**訂正、加入又は削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き、近接箇所に訂正後の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。ただし、押印や字数を記載することは要しない。

【添付情報一覧】

ア　中村英二の法定相続情報一覧図の写し（別紙２－１）
イ　中村登の法定相続情報一覧図の写し（別紙２－２）
ウ　中村登及び中村和子の戸籍の附票の写し（別紙２－３）
エ　検認済み証明書が合てつされた中村登の遺言書（別紙２－４）
オ　登記原因証明情報（別紙２－５）
カ　本件遺産分割協議書（相続人全員の印鑑に関する証明書が添付されているもの）（※）
キ　登記原因証明情報（根抵当権の元本確定の事実を証するもの）
ク　株式会社いなば銀行の会社法人等番号
ケ　根抵当権解除証書（別紙３－２）
コ　平成１年２月３日名古屋法務局春日井支局受付第 4567 号の登記済証
サ　平成 22 年９月 30 日名古屋法務局名東出張所受付第 50221 号の登記識別情報
シ　乙建物について令和４年６月 10 日付け申請により通知される登記識別情報
ス　丙土地について令和４年６月 10 日付け申請により通知される登記識別情報
セ　司法書士法務朝男が作成した本人確認情報
ソ　令和４年６月 10 日発行の中村和子の印鑑に関する証明書
タ　令和４年６月 10 日発行の石川義子の印鑑に関する証明書
チ　令和４年６月 10 日発行の中村大介の印鑑に関する証明書
ツ　石川洋平の住民票の写し
テ　登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を証する情報及び当該情報の作成者の印鑑に関する証明書（何某のもの）
ト　登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報及び当該情報の作成者の印鑑に関する証明書（何某のもの）

※前記（答案作成に当たっての注意事項）２⑷記載のとおり、**【添付情報一覧】**のカに掲げられた本件遺産分割協議書（相続人全員の印鑑に関する証明書が添付されているもの）は、配偶者居住権に関する登記の登記原因証明情報としては使用しないものとする。

別紙１－１　甲土地の登記事項証明書(抜粋)

表　題　部　（土地の表示）		調製	【略】	不動産番号	【略】
地図番号	余白	筆界特定	余白		
所　　在	春日井市小田町字山北			余白	
①　地　番	②　地　目	③　地　積　　㎡		原因及びその日付〔登記の日付〕	
50番2	宅地	77	66	50番から分筆 〔昭和47年8月10日〕	
余白	余白	余白		【略】	

権　利　部　（　甲　区　）　（　所　有　権　に　関　す　る　事　項　）			
順位番号	登　記　の　目　的	受付年月日・受付番号	権　利　者　そ　の　他　の　事　項
1	所有権移転	平成1年2月3日 第4567号	原因　平成1年2月3日売買 所有者　名古屋市南川区水谷2番地 　中村登 順位6番の登記を移記
	余白	余白	【略】

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。

令和4年6月10日

(名古屋法務局春日井支局管轄)

名古屋法務局　　登記官　○　○　○　○　印

別紙１－２　乙建物の登記事項証明書(抜粋)

表 題 部 （主である建物の表示）	調製	余白	不動産番号	【略】
所在図番号	余白			
所　　在	名古屋市栄区川上一丁目　100 番地		余白	
家屋番号	100 番の 1		余白	
①　種　類	②　構　造	③　床　面　積　㎡	原因及びその日付〔登記の日付〕	
居宅	木造かわらぶき 2 階建	1 階　120　31 2 階　60　12	平成 4 年 5 月 30 日新築 〔平成 24 年 2 月 15 日〕	
所有者	名古屋市栄区川上一丁目 1 番 2 号　中村英二			

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の甲区及び乙区に記録されている事項はない。

令和 4 年 6 月 10 日

名古屋法務局　　登記官　○　○　○　○　印

別紙１－３　丙土地の登記事項証明書(抜粋)

表　題　部　（土地の表示）	調製	余白	不動産番号	【略】
地図番号	余白	筆界特定	余白	
所　　在	名古屋市名東区市村		余白	

①　地　番	②　地　目	③　地　積　　㎡		原因及びその日付〔登記の日付〕
803 番 3	雑種地	222		803 番から分筆 〔平成 16 年 6 月 17 日〕
余白	宅地	222	33	②③ 平成 17 年 11 月 9 日地目変更 〔平成 17 年 12 月 2 日〕

権　利　部　（　甲　区　）　（　所　有　権　に　関　す　る　事　項　）			
順位番号	登　記　の　目　的	受付年月日・受付番号	権　利　者　そ　の　他　の　事　項
1	所有権移転	平成 16 年 6 月 7 日 第 13456 号	原因　平成 16 年 6 月 7 日売買 共有者　名古屋市栄区小平一丁目 1 番 2 号 持分 2 分の 1 株式会社東山土地開発 名古屋市栄区小平二丁目 3 番 4 号 2 分の 1 株式会社都市開発山西 順位 4 番の登記を転写 平成 16 年 6 月 14 日受付 第 13789 号
2	株式会社東山土地開発持分全部移転	平成 22 年 6 月 29 日 第 36666 号	原因　平成 22 年 6 月 29 日共有物分割 所有者　名古屋市栄区小平二丁目 3 番 4 号 持分 2 分の 1 株式会社都市開発山西
3	所有権移転	平成 22 年 9 月 2 日 第 49222 号	原因　平成 22 年 9 月 2 日売買 所有者　名古屋市東山区西山 27 番地 中村登
4	所有権移転	令和 3 年 2 月 15 日 第 6789 号	原因　令和 2 年 7 月 1 日相続 共有者 名古屋市栄区川上一丁目 1 番 2 号 持分 2 分の 1 中村和子 春日井市小田町字山北 50 番地 1 4 分の 1 石川義子 名古屋市栄区川上一丁目 1 番 2 号 4 分の 1 中村大介 代位者　岐阜市高木一丁目 1 番 1 号 株式会社みの銀行 代位原因　平成 22 年 9 月 30 日設定の根抵当権の実行による競売

5	差押	令和3年2月24日 第8456号	原因　令和3年2月19日岐阜地方裁判所担保不動産競売開始決定 債権者　岐阜市高木一丁目1番1号 株式会社みの銀行
6	5番差押登記抹消	令和3年7月29日 第34567号	原因　令和3年7月26日取下

権利部（乙区）（所有権以外の権利に関する事項）			
順位番号	登記の目的	受付年月日・受付番号	権利者その他の事項
1	根抵当権設定	平成22年9月30日 第50221号	原因　平成22年9月30日設定 極度額　金1,200万円 債権の範囲　銀行取引　手形債権　小切手債権 債務者　名古屋市東山区西山27番地 中村商事株式会社 根抵当権者　岐阜市高木一丁目1番1号 株式会社みの銀行

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

令和4年6月10日

（名古屋法務局名東出張所管轄）

名古屋法務局　　登記官　○　○　○　○　印

別紙１－４　丁土地の登記事項証明書(抜粋)

表　題　部　（土地の表示）		調製	【略】	不動産番号	【略】
地図番号	【略】	筆界特定	余白		
所　　在	岐阜市高道一丁目			余白	
①　地　番	②　地　目	③　地　積　　㎡		原因及びその日付〔登記の日付〕	
7番5	宅地	1000	30	7番から分筆 〔昭和48年11月13日〕	
余白	余白	40	06	③7番5、7番8ないし7番18に分筆 〔昭和49年6月28日〕	
余白	余白	余白		【略】	

権　利　部　（　甲　区　）　（　所　有　権　に　関　す　る　事　項　）			
順位番号	登　記　の　目　的	受付年月日・受付番号	権　利　者　そ　の　他　の　事　項
1	所有権移転	昭和56年6月4日 第20200号	原因　昭和56年6月4日売買 所有者　愛知県豊明市一枝23番地4 岩田晃 順位3番の登記を移記
	余白	余白	【略】
2	所有権移転	平成15年12月25日 第58111号	原因　平成15年12月25日売買 所有者　名古屋市東山区西水11番地 大西高史
3	所有権移転	平成18年11月29日 第46111号	原因　平成18年11月3日委任の終了 所有者　愛知県春日井市小田町字山北50番地1 石川利夫

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。ただし、登記記録の乙区に記録されている事項はない。

令和4年6月10日

(岐阜地方法務局管轄)

名古屋法務局　　登記官　○　○　○　○　印

別紙２－１　中村英二の法定相続情報一覧図の写し（抜粋）

被相続人　中村英二　法定相続情報

最後の本籍　愛知県名古屋市栄区川上一丁目102番地
最後の住所　名古屋市栄区川上一丁目１番２号
出生　昭和４年５月６日
死亡　平成26年２月３日
（被相続人）中村英二 ―――――――― 住所　名古屋市栄区川上一丁目１番２号
出生　昭和31年４月５日
（長男）中村登

以下余白

これは、令和４年６月１日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。

（以下略）

別紙２－２　中村登の法定相続情報一覧図の写し（抜粋）

被相続人　中村登　法定相続情報

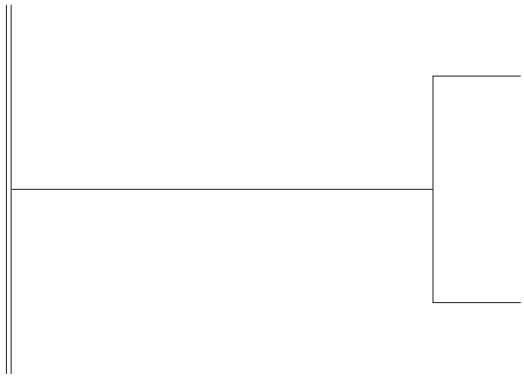
最後の本籍　愛知県名古屋市栄区川上一丁目102番地

最後の住所　名古屋市栄区川上一丁目１番２号

出生　昭和31年４月５日

死亡　令和２年７月１日

（被相続人）中村登



住所　愛知県春日井市小田町字山北50番地１

出生　昭和52年３月４日

（長女）石川義子（申出人）

住所　名古屋市栄区川上一丁目１番２号

出生　昭和54年５月６日

（長男）中村大介

住所　名古屋市栄区川上一丁目１番２号

出生　昭和31年10月11日

（配偶者）中村和子

以下余白

これは、令和４年６月１日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。

（以下略）

別紙２－３　中村登及び中村和子の戸籍の附票の写し（抜粋）

本　籍 氏　名	愛知県名古屋市栄区川上一丁目102番地 中村登
改製日	平成20年9月27日
附票に記録されている者 【除票】 令和2年7月1日	【名】登 【住　所】名古屋市栄区川上一丁目1番2号 【住定日】平成23年3月1日
	【住　所】名古屋市東山区西山27番地 【住定日】平成22年9月1日
	【住　所】名古屋市南川区水谷2番地 【住定日】昭和51年2月1日
附票に記録されている者	【名】和子 【生年月日】昭和31年10月11日 【性　　別】女 【住　所】名古屋市栄区川上一丁目1番2号 【住定日】平成23年3月1日
	【住　所】名古屋市東山区西山27番地 【住定日】平成22年9月1日
	【住　所】名古屋市南川区水谷2番地 【住定日】昭和51年2月1日
	以下余白

発行番号　【略】

この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。

令和4年6月10日

名古屋市栄区長　○　　○　　○　　○　印

別紙２－４　中村登の遺言書(抜粋)

注：本遺言書は、発見当時、封筒に入れられ、封かんされていた。

文字は全て手書きであり、㊞には適式な押印がされている。

本遺言書は家庭裁判所で検認されており、検認済み証明書が合てつされている。

遺　言　書

石川洋平(昭和51年2月3日生、住所　愛知県春日井市小田町字山北50番地1)に次の不動産を遺贈する。

春日井市小田町字山北50番2　　宅地　　77・66㎡

平成26年4月5日

名古屋市栄区川上一丁目1番2号

中村登　㊞

別紙２－５　登記原因証明情報(抜粋)

登　記　原　因　証　明　情　報

名古屋法務局　御中

１　登記申請情報の要項

⑴　登記の目的　【略】

⑵　登記の原因　【略】

⑶　当　事　者　【略】

⑷　不動産の表示　名古屋市栄区川上一丁目100番地　　家屋番号　100番の１
居宅　木造かわらぶき２階建
床面積　１階　120・31㎡　２階　60・12㎡

２　登記の原因となる事実又は法律行為

⑴　令和２年７月１日、被相続人中村登(最後の本籍　愛知県名古屋市栄区川上一丁目102番地、最後の住所　名古屋市栄区川上一丁目１番２号)は死亡し、その相続人は、妻中村和子、子石川義子及び子中村大介である。

⑵　中村和子は、相続開始の時に、上記１の⑷の建物(以下「本件不動産」という。)に居住していた。

⑶　令和４年３月１日、中村和子、石川義子及び中村大介ら３名は遺産分割協議を行い、中村大介が、本件不動産の所有権を単独で取得し、中村和子が、本件不動産について配偶者居住権を取得した。

⑷　⑶の配偶者居住権については、存続期間を「令和４年３月２日から20年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」とする定めがある。

⑸　⑶の配偶者居住権については、本件不動産について、中村和子が「第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる」とする定めがある。

登記原因は上記のとおりであることを証明する。

令和４年６月10日

当欄には、関係当事者全員の住所及び氏名が記載され、押印がされているものとする。

別紙３－１　株式会社いなば銀行の履歴事項一部証明書(抜粋)

会社法人等番号	【省略】	
商　号	株式会社いなば銀行	
本　店	岐阜市大野一丁目１番２号	
公告をする方法	日本新聞に掲載する方法により行う。	
会社成立の年月日	大正 10 年１月 27 日	
役員に関する事項	岐阜市柳谷一丁目２番３号 代表取締役　森弘和	令和３年６月５日就任 令和３年６月 11 日登記
吸収合併	令和３年４月１日岐阜市高木一丁目１番１号株式会社みの銀行を合併 令和３年４月１日登記	
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社 平成 17 年法律第 87 号第 136 条の規定により平成 18 年５月１日登記	
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社 平成 17 年法律第 87 号第 136 条の規定により平成 18 年５月１日登記	
監査役会設置会社に関する事項	監査役会設置会社 平成 18 年５月 15 日登記	
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社 平成 18 年５月 15 日登記	

これは登記記録に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。

令和４年６月 10 日
(岐阜地方法務局管轄)
名古屋法務局　　登記官　○　○　○　○　印

別紙３－２　根抵当権解除証書

根抵当権解除証書

当欄には、根抵当権設定者の住所及び氏名が記載されているものとする。　殿

平成22年9月30日付け根抵当権設定契約により、次の不動産に設定した根抵当権(平成22年9月30日名古屋法務局名東出張所受付第50221号登記済)は、本日、被担保債権の全額について弁済を受け消滅しました。

不動産の表示　名古屋市名東区市村803番3　宅地　222・33㎡

令和4年4月4日

岐阜市大野一丁目1番2号
株式会社いなば銀行
代表取締役　森弘和　㊞

第37問　司法書士デービス優希は、令和4年4月18日に事務所を訪れた株式会社ホームショーの代表者から、別紙1から別紙8までの書面のほか、登記申請に必要な書面の提示を受けて確認を行い、別紙14のとおり事情を聴取し、登記すべき事項や登記のための要件などを説明した。そして、司法書士デービス優希は、株式会社ホームショーの代表者から必要な登記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を受けた。

そこで、司法書士デービス優希は、この依頼に基づき、登記申請に必要な書面の交付を受け、管轄登記所に対し、同年4月19日に登記の申請をしたところ、同年4月22日に当該登記が完了した。

また、司法書士デービス優希は、令和4年4月25日に事務所を訪れたエッフェル合同会社の代表者から、別紙9から別紙13までの書面のほか、登記申請に必要な書面の提示を受けて確認を行い、別紙15のとおり事情を聴取し、登記すべき事項や登記のための要件などを説明した。そして、司法書士デービス優希は、エッフェル合同会社の代表者から必要な登記の申請書の作成及び登記申請の代理の依頼を受けた。

そこで、司法書士デービス優希は、この依頼に基づき、登記申請に必要な書面の交付を受け、管轄登記所に対し、同年4月26日に登記の申請をした。

以上に基づき、次の問1から問4までに答えなさい。

問1　令和4年4月19日に司法書士デービス優希が申請した登記のうち、当該登記の申請書に記載すべき登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及び通数を第37問答案用紙の第1欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳については、記載することを要しない。

問2　別紙8の第2号議案で決議された事項に関し、令和4年7月3日開催の取締役会において保有する自己株式の処分の方法について検討したところ、処分をせずに、自己株式の全部につき、同日をもって消却することが決議された場合において、株式会社ホームショーが当該場合について登記すべき事項があるときは、第37問答案用紙の第2欄に当該登記すべき事項を記載しなさい。当該場合において、登記すべき事項がないときは、第37問答案用紙の第2欄に「なし」と記載しなさい。ただし、別紙8の第2号議案で決議されてから令和4年7月3日までの間、自己株式の種類及び種類ごとの数に変更はないものとする。

問3　令和4年4月26日に司法書士デービス優希が申請した登記のうち、当該登記の申請書に記載すべき登記の事由、登記すべき事項、登録免許税額並びに添付書面の名称及び通数を第37問答案用紙の第3欄に記載しなさい。ただし、登録免許税額の内訳については、記載することを要しない。

問4　別紙13の決定書の末尾の(略)とある箇所に記載されている社員全員の氏名又は名称を第37問答案用紙の第4欄に記載しなさい。

(答案作成に当たっての注意事項)

1　登記申請書の添付書面については、全て適式に調えられており、別段の記載がない限り、所要の記名・押印がされているものとする。

2　登記申請書に会社法人等番号を記載することによる登記事項証明書の添付の省略は、しないものとする。

3　被選任者及び被選定者の就任承諾は、別紙6を除き、選任され、又は選定された日に適法に得られ、その旨の書面が調えられているものとする。

4　登記申請書の添付書面のうち、就任承諾を証する書面を記載する場合には、各々その資格及び氏名を特定して記載すること。

5　登記申請書の添付書面のうち、株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を記載する場合は、決議ごとに1通を添付するものとする。

6　株式会社ホームショーの定款には、別紙1から別紙8まで及び別紙14に現れている以外には、会社法の規定と異なる定めは、存しないものとする。

7　株式会社ホームショーは、設立以来、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上となったことはないものとする。

8　別紙8の第1号議案で決議された事項は、普通株式を有する株主に損害を及ぼすおそれはないものとする。

9　エッフェル合同会社の定款には、別紙9から別紙13まで及び別紙15に現れている以外には、会社法の規定と異なる定めは、存しないものとする。

10　株式会社ホームショー及びエッフェル合同会社を通じて、AからQまでの記号で表示されている者は、いずれも自然人であって、同じ記号の者が各々同一人物であるものとする。

11　別紙中、(略)と記載されている部分には、有効な記載があるものとする。

12　東京都品川区は、東京法務局品川出張所の管轄である。なお、東京都品川区みな

と1番地に株式会社ホームショーと同一の商号の会社は存在しない。

13　東京都中央区は、東京法務局の管轄である。

14　租税特別措置法等の特例法による登録免許税の減免規定の適用はないものとする。

15　登記の申請に伴って必要となる印鑑の提出は、適式にされているものとする。

16　登記申請の懈怠については、考慮しないものとする。

17　数字を記載する場合には、算用数字を使用すること。

18　第37問答案用紙の**各欄に記載する文字は字画を明確にし、**訂正、加入又は削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き、近接箇所に訂正後の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句に線を引いて、訂正、加入又は削除をしたことが明確に分かるように記載すること。ただし、押印や字数を記載することは要しない。

別紙１

【令和４年２月21日現在の株式会社ホームショーの登記記録の抜粋】

商　号	株式会社ホームショー
本　店	東京都品川区品川１番地
公告をする方法	官報に掲載してする
会社成立の年月日	平成25年３月１日
目　的	１　アクセサリーの輸入、販売 ２　前号に附帯する一切の業務
単元株式数	普通株式　100株 甲種類株式　50株
発行可能株式総数	12万株
発行済株式の総数並びに種類及び数	発行済株式の総数 ３万株 各種の株式の数 普通株式　２万株 甲種類株式　１万株
資本金の額	金１億2500万円
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容	普通株式　８万株 甲種類株式　４万株 １　剰余金配当に係る優先の定め 甲種類株式は、普通株式に先立ち金10円の剰余金の配当を受ける ２　取得条項の定め ⑴　当会社は、当会社が別途定める日に、甲種類株主から甲種類株式を取得することができる ⑵　当会社は、⑴により甲種類株式１株を取得するのと引換えに、その対価として、普通株式１株を交付する
株式の譲渡制限に関する規定	当会社の普通株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない

役員に関する事項	取締役　　A	令和 2 年 3 月 27 日重任
	取締役　　B	令和 2 年 3 月 27 日重任
	取締役　　C	令和 3 年 3 月 26 日重任
	取締役　　D	令和 3 年 3 月 26 日重任
	東京都千代田区千代田 1 番地 代表取締役　A	令和 2 年 3 月 27 日重任
	東京都世田谷区世田谷 1 番地 代表取締役　C	令和 3 年 3 月 26 日重任
	監査役　　E	平成 30 年 3 月 23 日重任
	監査役　　F	平成 31 年 3 月 22 日重任
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社	
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社	
登記記録に関する事項	平成 30 年 10 月 1 日埼玉県さいたま市浦和区浦和 1 番地から本店移転 平成 30 年 10 月 9 日登記	

別紙２

【令和４年２月21日現在の株式会社ホームショーの定款の抜粋】

（商号）

第１条　当会社は、株式会社ホームショーと称する。

（本店の所在地）

第３条　当会社は、本店を東京都品川区に置く。

（公告の方法）

第４条　当会社の公告は、官報に掲載してする。

（機関）

第５条　当会社には、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

１　取締役会

２　監査役

（単元株式数）

第６条　当会社の単元株式数は、普通株式を100株とし、甲種類株式を50株とする。

（発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数）

第７条　当会社の発行可能株式総数は、12万株とする。

２　当会社の発行可能種類株式総数は、普通株式が８万株、甲種類株式が４万株とする。

（発行する各種類の株式の内容）

第８条　当会社の発行する各種類株式の内容は、次のとおりとする。

１　剰余金配当に係る優先の定め

甲種類株式は、普通株式に先立ち金10円の剰余金の配当を受ける。

２　取得条項の定め

⑴　当会社は、当会社が別途定める日に、甲種類株主から甲種類株式を取得することができる。

⑵　当会社は、⑴により甲種類株式１株を取得するのと引換えに、その対価として、普通株式１株を交付する。

（株式の譲渡制限に関する規定）

第９条　当会社の普通株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。

（招集）

第10条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了の日の翌日から３か月以内に招集する。

（取締役会の決議の省略）

第20条　取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。

（事業年度）

第30条　当会社の事業年度は、毎年１月１日から同年12月31日までとする。

（その他）

第35条　この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令の定めるところによる。

別紙３

【令和４年２月21日開催の株式会社ホームショーの臨時株主総会における議事の概要】

議案　資本金の額の減少の件

議長は、当会社の資本金１億2500万円のうち金１億1500万円を減少したい旨を述べ、以下の事項につきその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

記

１　減少する資本金の額　金１億1500万円

２　効力発生日　令和４年４月15日

３　減少する資本金の全部を資本準備金とすること

別紙４

【令和４年３月25日に決議があったものとみなされた株式会社ホームショーの定時株主総会の議事録】

定時株主総会議事録

⑴　株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容

第１号議案　令和３年事業年度に係る計算書類承認の件

令和３年事業年度(自令和３年１月１日至令和３年12月31日)に係る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表について、承認を得ること。

第２号議案　定款一部変更の件

次のとおり、定款の一部を変更すること(下線は変更部分)。

変更前	変更後
【新設】	(監査役の任期) 第25条の２　監査役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

第３号議案　取締役選任の件

取締役Ａ及び取締役Ｂにつき、本定時株主総会の終結の時をもって任期が満了し退任するため、取締役として次の者を選任すること。なお、取締役Ｇは、元株式会社ジーンケン銀行の調査部長であり、社外取締役として選任するものである。

取締役　Ａ

取締役　Ｇ(社外取締役)

⑵　株主総会の決議があったものとみなされた事項の提案をした者の氏名

取締役　Ａ

⑶　株主総会の決議があったものとみなされた日

令和４年３月25日

⑷　議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

Ａ

令和４年３月10日、取締役Ａが当会社の議決権を有する株主全員に対し、上記株主総会の目的である事項について書面にて提案をしたところ、当該提案につき株主全員が書面により同意の意思表示をしたので、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた。

令和４年４月１日

株式会社ホームショー

議事録作成者　取締役　Ａ

別紙５

【令和４年３月30日に決議があったものとみなされた株式会社ホームショーの取締役会の議事録】

取締役会議事録

⑴　取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容

第１号議案　代表取締役選定の件

代表取締役として、次の者を選定すること。

東京都千代田区千代田１番地

代表取締役　A

第２号議案　本店移転の件

次のとおり本店を移転すること。ただし、現実には、令和４年３月21日に移転を終えている。

新本店所在場所　東京都品川区みなと１番地

第３号議案　資本金の額の減少の効力発生日の変更の件

令和４年２月21日開催の臨時株主総会において決議された資本金の額の減少の効力発生日を、令和４年３月31日に変更すること。

第４号議案　甲種類株式の全部取得の件

定款第８条の規定に従い、令和４年４月15日付けで甲種類株式の全部を取得すること。ただし、対価として交付する普通株式のうち3000株は、当会社が保有している自己株式の全部(普通株式3000株)を交付するものとする。

⑵　取締役会の決議があったものとみなされた事項の提案をした者の氏名

取締役　C

⑶　取締役会の決議があったものとみなされた日

令和４年３月30日

⑷　議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

C

令和４年３月25日、取締役Cが当会社の取締役及び監査役全員に対し、上記取締役会の決議の目的である事項について書面にて提案をしたところ、当該提案につき、取締役の全員が同意の意思表示を、監査役の全員が異議を述べない旨の意思表示を、各々書面で行ったので、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされた。

令和４年４月１日

株式会社ホームショー

議事録作成者　取締役　C　㊞

別紙６

【Aの就任承諾書】

就任承諾書

私は、令和４年３月30日に決議があったものとみなされた取締役会において、貴社の代表取締役に選定されましたので、その就任を承諾いたします。

令和４年３月30日

住所　東京都千代田区千代田１番地

氏名　　A

株式会社ホームショー　御中

別紙7

【令和4年3月30日付けで株式会社ホームショーが同社の甲種類株式の株主及びその登録株式質権者に対して通知した通知書の抜粋】

通　知　書

令和4年3月30日に決議があったものとみなされた取締役会において、定款第8条の規定に従い、令和4年4月15日付けで甲種類株式の全部を取得することが決定されましたので、ご通知いたします。

（略）

別紙8

【令和4年4月15日開催の株式会社ホームショーの取締役会における議事の概要】

第1号議案　単元株式数の廃止の件

議長は、定款第6条に規定されている単元株式数の定めを廃止し、本日付けで次のとおり定款を変更することを提案したところ、全員異議なく賛成可決した(下線は変更部分)。

変更前	変更後
(単元株式数) 第6条　当会社の単元株式数は、普通株式を100株とし、甲種類株式を50株とする。	第6条　削除

第2号議案　自己株式の処分の件

議長は、当会社が保有する自己株式の処分の方法につき、約3か月後の令和4年7月3日に開催を予定している取締役会において検討することを提案したところ、全員異議なく賛成可決した。

別紙９

【令和４年４月18日現在のエッフェル合同会社の登記記録の抜粋】

商　号	エッフェル合同会社
本　店	東京都中央区中央１番地
公告をする方法	官報に掲載してする
会社成立の年月日	平成26年７月１日
目　的	１　アクセサリーの販売 ２　前号に附帯する一切の業務
資本金の額	金1200万円
社員に関する事項	業務執行社員　株式会社ホームショー
	業務執行社員　H
	業務執行社員　K
	東京都品川区品川１番地 代表社員　　株式会社ホームショー 東京都千代田区千代田１番地 職務執行者　A
	東京都渋谷区渋谷１番地 代表社員　　H
登記記録に関する事項	平成27年４月１日千葉県柏市柏１番地から本店移転 平成27年４月３日登記

別紙10

【令和4年4月18日現在のエッフェル合同会社の定款の抜粋】

（商号）

第1条　当会社は、エッフェル合同会社と称する。

（目的）

第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1　アクセサリーの販売

2　前号に附帯する一切の業務

（本店の所在地）

第3条　当会社は、本店を東京都中央区に置く。

（公告の方法）

第4条　当会社の公告は、官報に掲載してする。

（社員の氏名、住所、出資及び責任）

第5条　当会社の社員の氏名又は名称、住所、出資の目的及びその価額又はその評価の基準並びに社員の責任は、次のとおりとする。

①　金200万円　住所(略)
　　有限責任社員　株式会社ホームショー

②　金200万円　住所(略)
　　有限責任社員　H

③　金200万円　住所(略)
　　有限責任社員　J

④　金200万円　住所(略)
　　有限責任社員　K

⑤　金200万円　住所(略)
　　有限責任社員　L

⑥　金200万円　住所(略)
　　有限責任社員　M

（業務執行社員）

第６条　当会社の業務は、業務執行社員がこれを執行するものとする。

２　業務執行社員は、総社員の同意により社員の中からこれを選任する。

（代表社員）

第７条　当会社の代表社員は、業務執行社員の互選をもって、これを定める。

（事業年度）

第８条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。

（その他）

第９条　この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令の定めるところによる。

別紙11

【令和4年4月18日付けのエッフェル合同会社の総社員の同意書の抜粋】

総社員の同意書

令和4年4月18日、エッフェル合同会社の社員全員は、次の各事項について同意した。

1．社員Mを業務執行社員に選任すること。

2．社員Nが、有限責任社員として当会社に加入すること。

⑴　新加入社員の氏名、住所、出資の目的及びその価額並びに責任は、次のとおり。

金200万円　住所(略)　有限責任社員　N

⑵　定款第5条第1項に、⑦として、次の条項を追加すること(下線は変更部分)。

変更前	変更後
【新設】	⑦　金200万円 住所(略) 有限責任社員　N

3．社員Hが、本年4月25日をもって、その持分の全部をPに譲渡して退社し、これを譲り受けたPは、同時に加入すること。

⑴　新加入社員の氏名、住所、出資の目的及びその価額並びに責任は、次のとおり。

金200万円　住所(略)　有限責任社員　P

⑵　本年4月25日をもって、定款第5条第1項のうち、②を次のとおり変更すること(下線は変更部分)。

変更前	変更後
②　金200万円 住所(略) 有限責任社員　H	②　金200万円 住所(略) 有限責任社員　P

以上のとおり同意したので、社員全員が次に記名押印する。

令和4年4月18日

(略)

別紙12

【令和4年4月18日付けの譲渡人H及び譲受人Pに係る持分譲渡契約書の抜粋】

持分譲渡契約書

譲渡人H及び譲受人Pは、エッフェル合同会社の持分の譲渡について、次のとおり契約を締結する。

1．譲渡人Hは、その有するエッフェル合同会社の持分の全部を譲受人Pに譲渡して同社を退社し、譲受人Pは、これを譲り受けて同社に加入する。

2．前項の持分の譲渡価格は、金150万円とする。

3．第1項の譲渡の期日は、令和4年4月25日とする。

（略）

別紙13

【令和4年4月19日付けのエッフェル合同会社の決定書の抜粋】

決　定　書

令和4年4月19日、次の各事項について決定した。

1．令和4年4月18日付けで総社員が同意した社員Nの加入に伴い出資される金200万円のうち、金80万円を増加すべき資本金の額とすること。

2．本日、有限責任社員Lがその持分の全部をQ（住所（略））に譲渡することにつき、その承諾をすること。

以上のとおり決定することに同意した社員が次に記名押印する。

令和4年4月19日

エッフェル合同会社

（略）

別紙14

【司法書士デービス優希の聴取記録(令和4年4月18日)】

1　別紙1は、令和4年2月21日現在の株式会社ホームショーの登記記録を抜粋したものであり、令和4年4月18日現在においても変更はない。

2　別紙2は、令和4年2月21日現在の株式会社ホームショーの定款の抜粋である。

3　株式会社ホームショーの令和4年2月21日に開催された臨時株主総会には、議決権のある株主全員が出席し、その議事の概要は、別紙3に記載されているとおりである。なお、令和4年2月22日付け官報において、当該株主総会において決議された資本金の額の減少に係る債権者保護手続としての公告を行った。また、知れている債権者に対する各別の催告は、異議申出期間を1か月として行い、全て同月24日までに到達している。

4　前項の資本金の額の減少に対して1名の債権者が異議を述べたところ、株式会社ホームショーは、当該債権者に対し、令和4年3月15日に債務の全額を弁済した。なお、他に異議を述べた債権者はない。

5　別紙4は、令和4年3月25日に決議があったものとみなされた株式会社ホームショーの定時株主総会の議事録であり、議事録作成者としてAが記名しているものの押印はされておらず、他の取締役及び監査役については、その記名も押印もない。

6　別紙5は、令和4年3月30日に決議があったものとみなされた株式会社ホームショーの取締役会の議事録であり、議事録作成者としてCが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑を押印しているが、他の取締役及び監査役については、その記名も押印もない。

7　別紙6は、令和4年3月30日に株式会社ホームショーの代表者に対し提出されたAの就任承諾書であり、Aが署名しているものの押印はされていない。

8　別紙7は、令和4年3月30日付けで株式会社ホームショーが同社の甲種類株式の株主及びその登録株式質権者に対して通知した通知書の抜粋である。

9　株式会社ホームショーの令和4年4月15日に開催された取締役会には、取締役及び監査役の全員が出席し、その議事概要は別紙8に記載されているとおりである。

別紙15

【司法書士デービス優希の聴取記録(令和4年4月25日)】

1　別紙9は、令和4年4月18日現在のエッフェル合同会社の登記記録を抜粋したものであり、令和4年4月25日現在においても変更はない。

2　別紙10は、令和4年4月18日に総社員による同意がされる直前のエッフェル合同会社の定款の抜粋である。

3　別紙11は、令和4年4月18日付けのエッフェル合同会社の総社員の同意書の抜粋である。

4　別紙12は、令和4年4月18日付けの譲渡人H及び譲受人Pに係る持分譲渡契約書の抜粋である。

5　別紙13は、令和4年4月19日付けのエッフェル合同会社の決定書の抜粋である。当該決定書の末尾の(略)とある箇所には、当該決定書に記載されている全ての事項が有効となるために最低限必要な社員全員の記名押印がされている。

6　株式会社ホームショーからエッフェル合同会社の社員全員に対し、別紙4及び別紙5で決議があったものとみなされた事項が令和4年4月22日に連絡されたところ、エッフェル合同会社の代表者からデービス優希に対し、必要な登記を申請するよう申出があった。

7　Nは、令和4年4月20日に出資全額の払込みをした。

8　Hがその持分全部をPに譲渡する手続は、令和4年4月25日までに完了した。

〔**記入例**〕

受験地　東　京
受験番号　３６
氏　名　民事二子

左の者が受験者の場合の記入例は、下記のとおりとなります。

【多肢択一式答案用紙】

受験地	
東　京	
十の位	一の位
0	**1**
●	⓪
①	●
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨

受験番号			
千の位	百の位	十の位	一の位
		3	**6**
⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	①	①
②	②	②	②
③	③	●	③
④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨

氏名
民事　二子

（この欄記入不要）

試験区分	① ●

受験地コード番号表

01 東　京	02 横　浜	03 さいたま	04 千　葉	05 静　岡
06 大　阪	07 京　都	08 神　戸	09 名古屋	10 広　島
11 福　岡	12 那　覇	13 仙　台	14 札　幌	15 高　松

【記述式答案用紙】

受験地
東京
受験番号
36
氏　名
民事　二子